

COMENTARIOS SOBRE EL TEMA DE LA PUBLICIDAD *

Paul A. Baran y Paul M. Sweezy

Frente al problema de un deterioro progresivo y una creciente “norteamericanización” de los medios de difusión en gran escala en Inglaterra, el Partido Laborista británico nombró una Comisión bajo la presidencia de Lord Reith, cuya misión consiste en “considerar el papel que desempeña el anuncio como instrumento de publicidad comercial, en la sociedad actual, a efecto de recomendar, si es preciso, las reformas necesarias, y, en tal caso, indicar cuáles son éstas”. Dicha Comisión de la Publicidad solicitó el testimonio oral y escrito de diversos investigadores en ese campo, presentándoles un cuestionario que comprende los puntos principales e invitándolos a que expresen sus opiniones al respecto. Como también se nos pidió nuestro personal punto de vista sobre la materia, hemos preparado la siguiente exposición cuyo fin no es tanto dar respuesta a todas las preguntas formuladas en el cuestionario cuanto presentar una opinión, más o menos integral, en relación con este tema sumamente importante. Por no contar con los informes adecuados en lo relativo a la situación que, a este respecto, prevalece en la Gran Bretaña, nos referiremos por tanto al caso concreto de lo que en este aspecto sucede en los Estados Unidos —sobre el supuesto de que gran parte de lo que ahí sucede es pertinente a los problemas que se presentan en otros países.

I. EL ANUNCIO Y LA ECONOMÍA

1. A partir de los últimos veinticinco años del siglo XIX, la industria norteamericana ha estado formada por un sistema oligopólico en el cual un pequeño número de empresas grandes produce la mayor parte de las mercaderías. En la actualidad, “las ciento treinta y tantas compañías manufactureras de mayor magnitud lanzan la mitad de la producción fabril de los Estados Unidos. Las quinientas corporaciones comerciales o industriales más grandes de este país abarcan casi las dos terceras partes de toda la actividad económica de índole no agrícola”.¹

2. Con la excepción de algunos periodos comparativamente breves durante la guerra y la reconstrucción de la posguerra, las empresas norteamericanas se han visto acosadas por una persistente escasez de demanda efectiva en relación con su potencial de producción. Dicho en los términos de un especialista en comercialización, podemos expresar que: “En

* Versión al castellano de Rubén Pimentel.

¹ “Introduction”, por E. S. Mason en *The Corporation in Modern Society*, E. S. Mason (edit.) (Cambridge, Mass., 1959), p. 5.

otros tiempos el problema de las empresas solía ser el relativo a la fabricación y producción de sus artículos; pero actualmente el principal problema ha llegado a ser el de colocar y vender sus productos en el mercado.”²

3. Bajo un régimen oligopólico se evita la *competencia de precios* como una reacción en contra de la insuficiencia de la demanda, y se sustituyen otras formas de esfuerzos tendientes a la promoción de las ventas. “En nuestros días, son tan enconadas o más que antes las rivalidades comerciales en el mundo de los negocios. Ha aumentado la competencia por cuanto a la calidad de los productos y servicios que les son afines. Sin embargo, muchas de nuestras más grandes empresas han concedido menos importancia a la competencia de precios.”³ Nos parece que, por lo menos, ésta es una declaración que no se ajusta suficientemente a la realidad.

4. En *sentido estricto* se debe considerar la propaganda simplemente como una variedad del gran género de recursos artificiosos en los que no interviene la mecánica de la competencia de precios. Tal vez son igualmente importantes la falsa diferenciación de los productos, el desuso físico y/o “moral”, y otros recursos similares; no obstante, en su mayoría éstos solamente son factibles a través del anuncio. Citaremos, en este caso, las palabras del Departamento de Economía de la empresa editorial McGraw-Hill: “Actualmente, las compañías manufactureras se inclinan cada vez más hacia el mercado y menos hacia la producción. Realmente, en algunos casos este cambio ha llegado a tal extremo que la General Electric Company, como notable ejemplo, ahora se conceptúa más, a sí misma, como una empresa de comercialización que como un organismo de producción. *Este criterio trasciende la estructura de la compañía hasta tal grado que hace que las necesidades de comercialización preponderen, en general, y señalen la pauta a seguir en el ordenamiento y agrupación de los servicios de la producción.*”⁴ Sin embargo, en las observaciones que presentamos a continuación hemos concentrado nuestra atención en los medios de difusión del anuncio en gran escala, tanto en consideración a las condiciones estipuladas por la Comisión como porque ese tipo de anuncio, en sí, no sólo desempeña un papel importante en la promoción de ventas sino porque sirve también como auxiliar indispensable de otras muchas estratagemas empleadas para las ventas. “El aumento secular de los gastos en anuncios constituye la señal de una decadencia... permanente en la competencia de precios.”⁵

5. La creciente “transformación oligopólica” de la economía norteamericana ha ido a la par con el aumento consiguiente en el anuncio. En el año de 1890 los gastos realizados en anuncios en diarios y publica-

² *The Spenders*, por Stuart Henderson Britt (Nueva York, Toronto, Londres, 1960), p. 52.

³ *Prosperity Without Inflation* por Arthur F. Burns (Nueva York, 1957), p. 83.

⁴ *New Forces in American Business*, por Dexter Merriam Keezer y colaboradores (Nueva York, 1959), p. 97.

⁵ *Welfare and Competition*, por T. Scitovsky (Chicago, Ill., 1951), p. 401 n.

ciones periódicas ascendieron a más de 76 millones de dólares, o sea una suma casi diez veces mayor a la de los gastos que por igual concepto se hicieron durante la época de la Guerra Civil. Hacia 1929, la cantidad había llegado a más de 1 100 millones de dólares y constituía el 1.38 % del ingreso nacional, en contraste con sólo el 0.59 % registrado en 1890. Este proceso ha recibido gran impulso con la aparición de los medios modernos para la difusión del anuncio (el radio y, particularmente, la televisión), de tal suerte que, en nuestros días, las erogaciones que los negocios hacen en anuncios y servicios conexos (agencias de publicidad, oficinas para la investigación de mercados, asesores en relaciones públicas y similares) exceden de 15 000 millones de dólares anuales (lo que aproximadamente representa el 4 % del ingreso nacional). Conviene advertir que en esta cantidad *no* están incluidos los costos de investigación de mercado, proyectada para los fines del anuncio, ni otros gastos semejantes realizados *dentro* de las propias empresas productoras o vendedoras. Aun cuando no disponemos de cálculos fidedignos en relación con estos últimos, los peritos en la materia consideran razonable la cifra de 10 mil millones anuales.

6. Para la evaluación de los efectos económicos del anuncio, la economía ha seguido tradicionalmente la pauta señalada por Marshall al hacer una diferenciación entre anuncios “buenos”, “malos”, “constructivos” y “de combate”. Los del primer grupo se recomiendan porque proporcionan información provechosa sobre nuevos productos y porque ayudan a “atraer la atención del público hacia las oportunidades de compra o de venta, de las que quizá esté dispuesto a aprovecharse”.⁶ Hay otros tipos de anuncios que son censurados por su desperdicio de recursos, porque producen perjuicio al causar una distribución del ingreso, distinta de la que éste hubiera tenido en otras circunstancias más perfectamente competitivas, y porque manejan arbitrariamente (tergiversándolos) los gustos y motivos de los consumidores.

7. El advenimiento de los medios modernos de publicidad (el radio y la televisión) y la consiguiente proliferación del anuncio, aunque no introducen ninguna argumentación sustancialmente nueva en el tratamiento *económico* del tema, sí hacen resaltar a las que ya hemos empleado con anterioridad. Quienes defienden este punto están en posibilidad de señalar el poderoso acicate que la publicidad moderna proporciona al gasto y al consumo, pueden hacer hincapié en el estímulo resultante de los métodos de producción en serie, en la presentación de productos nuevos y en el ofrecimiento consiguiente de nuevas oportunidades de inversión. Estas personas también arguyen, a veces, en favor del anuncio, que éste provee de recursos financieros a los medios de difusión para que desarrollen valiosas actividades culturales, tales como la radiodifusión de música clásica.

⁶ *Industry and Trade*, por Alfred Marshall, p. 305.

sica y la presentación de buenas películas, obras teatrales y material educativo por televisión.⁷

8. Los economistas que censuran el anuncio deploran el despilfarro actual de *ingentes cantidades* de recursos materiales y humanos que va unido al mismo proceso de la publicidad así como a otras formas que hace posible la promoción de ventas, en la que no interviene la competencia de precios: la creciente diferenciación fraudulenta de productos, los cambios cada vez menos justificados y más costosos en los modelos de ciertos bienes duraderos de consumo, la propagación del uso de artefactos siempre más superfluos, etcétera.

9. La controversia suscitada entre quienes critican y quienes defienden al anuncio permanece necesariamente sin llegar a ninguna conclusión en vista de las limitaciones que se han autoimpuesto al alcance de dicha polémica. El repudio que del anuncio hacen sus críticos se afirma, generalmente, en el supuesto de que aun faltando el anuncio predominaría la ocupación plena; por tanto, los recursos que, en realidad, se destinan ahora al pago del anuncio se emplearían con mayor provecho en otros aspectos del negocio ya que, como lo expresa Chamberlin:⁸ “Como consecuencia (del anuncio) aumenta la demanda del producto anunciado, pero disminuye consecuentemente la de otros.”

10. Los partidarios del anuncio sostienen que por su estímulo al consumo y la inversión, éste desempeña un papel indispensable en el funcionamiento de la economía capitalista. Si tomamos como base la experiencia que nos brindan los casos norteamericanos, no parece estar bien cimentado este argumento. Creemos que sin dudar mucho estamos en posibilidad de decir que la subutilización ya crónica de los recursos, que ha afectado a los Estados Unidos desde hace más de una generación hasta la fecha, habría sido muchísimo más rigurosa si no hubiera sido por el crecimiento espectacular alcanzado por el anuncio durante este periodo. Si esta aseveración es correcta, de ella se desprende que los esfuerzos tendientes a abolir o restringir el anuncio podrían haber producido efectos gravemente adversos, *a menos que hubiesen ido acompañados por un programa de ocupación plena y socialmente conveniente*. He aquí un punto que desdeñan firmemente los críticos del anuncio, y al cual es indudable que se le debe dar mayor importancia al formular nuevas políticas relativas a la publicidad.

II. EL ANUNCIO Y EL CONSUMIDOR

11. Es inmensa la variedad de opiniones para valorar el impacto total que producen sobre el público los medios de difusión en gran escala. (Véase

⁷ *Economics*, por Paul A. Samuelson (Nueva York, 1961), p. 138.

⁸ *Theory of Monopolistic Competition*, por E. H. Chamberlin (Cambridge, Mass., 1933), p. 120.

más adelante la Sección IV.) Existe entre los expertos un acuerdo más unánime respecto de la fuerza del anuncio en su influencia sobre las compras que realiza el consumidor, aun cuando no hay acuerdo alguno por lo que hace al grado de dicha fuerza.

12. Los críticos del anuncio sostienen que si las campañas publicitarias son suficientemente grandes, persistentes y sin escrúpulos (aprovechando métodos como el de la sugestión subconsciente y otros parecidos) pueden llegar a vender al consumidor "casi todo" lo que se propongan. Este argumento está respaldado por algunos de los más autorizados expertos en técnicas de comercialización, uno de los cuales hace la observación de que "un producto superior significa que lo es a los ojos de los consumidores; pero no implica necesariamente que sea superior en función de su valor objetivo o conforme a las normas de laboratorio"; e informa, además, que "los estudios realizados durante los últimos doce años nos demuestran, en forma concluyente, que las personas están bajo el influjo del anuncio sin percatarse de dicha influencia. Un individuo se ve impelido a comprar alguna cosa que ha visto anunciada, pero con frecuencia no sabe cuál fue la causa que lo impulsó a hacerlo".⁹ El ramo de los productos farmacéuticos, de artículos de tocador y otros semejantes, han sido recientemente los ejemplos más notables de la capacidad que tiene el anuncio para crear una demanda de productos inútiles y hasta perjudiciales.¹⁰

13. En cambio, los defensores del anuncio mantienen que ninguna cantidad de éste, cualquiera que sea la forma de presentarlo, puede inducir al consumidor a comprar un producto que no represente una innovación provechosa o que no sea mejor y/o más barato del que se pueda conseguir en el mercado en otras circunstancias. Como lo expresó Roser Reeves, presidente del Consejo de Ted Bates & Co., una de las más grandes agencias de publicidad de Norteamérica: "Si el producto no satisface algún deseo o necesidad existente en el consumidor, el anuncio fracasará definitivamente."¹¹ El caso que con más frecuencia se cita en apoyo de esta opinión es el fracaso de la Ford Motor Company cuando quiso crear un mercado para su automóvil Edsel, a pesar del enorme desembolso que hubo de hacer en su publicidad.

14. Consideramos como un procedimiento erróneo querer determinar el efecto que producen los anuncios sobre los consumidores mediante el estudio de sus reacciones a las campañas *específicas* de publicidad. Solamente se puede valorar dicho efecto, en forma adecuada, si se concede la debida consideración a la *totalidad* de impulsos biológicos y fuerzas sociales causantes de la formación de las necesidades humanas en cual-

⁹ *Why People Buy*, por Louis Cheskin (Nueva York, 1959), pp. 54 ss.

¹⁰ *Remedies and Rackets*, por James Cook (Nueva York, 1958), ver en varias partes del texto; *TV in America*, por Meyer Weinberg (Nueva York, 1962), en varias partes del texto.

¹¹ *Reality in Advertising*, por Rosser Reeves (Nueva York, 1961), p. 141.

quier medio histórico dado. Al determinar una escala de valores, establecer los criterios relativos al buen éxito y formar los temores y aspiraciones de sus miembros, la sociedad finca los cimientos sobre los cuales se basa y tiene su razón de ser el anuncio en general. El resultado de las campañas *aisladas* de publicidad está determinado por una multitud de circunstancias más o menos fortuitas, que son particulares a cada caso.

15. Una de las funciones del anuncio consiste en reforzar las necesidades o preferencias social y/o biológicamente determinadas de los consumidores. El anhelo de “no ser menos que el vecino”, de poseer el automóvil más grande o más moderno, de dotar a su propio hogar con los artefactos de fabricación más reciente, no se puede atribuir al anuncio, ya que es consecuencia del “ambiente” general que predomina en la sociedad. Sin embargo, la propaganda del anuncio intensifica estas propensiones y facilita su satisfacción. “Para los anhelos dormidos de Norteamérica la Avenida Madison... hace las veces de un despertador.”¹²

16. El anuncio ofrece al consumidor la transformación racional, *ex post*, de cierta línea de conducta que puede serle inaceptable por otros motivos. Aun cuando, con base en la lógica, el individuo repudie el uso del tabaco, de los licores y del libertinaje, la repetida y persistente afirmación del anuncio puede llegar a calmar sus dudas respecto a la conveniencia de fumar, beber y otros vicios semejantes, a pesar de su propia desaprobación.¹³

III. EL ANUNCIO Y LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN EN GRAN ESCALA

17. Con excepción de un número relativamente insignificante de estaciones radiodifusoras de frecuencia modulada, de tipo no comercial, *todas* las estaciones difusoras de radio y televisión en los Estados Unidos son de propiedad particular, y para su sostenimiento económico dependen de los ingresos que les proporcionan los anuncios. Los diarios y revistas, en cuyos servicios de anuncios se gasta aproximadamente el 27 % del gasto total, cubren el costo de más de las dos terceras partes de sus presupuestos mediante la venta de espacio para anuncios en sus publicaciones.

18. Todos los medios de difusión solicitan anuncios, y muchos de ellos prestan diversas clases de servicios a los anunciantes, manteniendo los llamados departamentos de comercialización que colaboran con los anunciantes para adoptar sus decisiones con respecto a la periodicidad y estructura de sus campañas de publicidad.

19. Como el volumen del anuncio y el precio que se cobra por el es-

¹² “In Defense of Madison Avenue”, *New York Times Magazine*, por James Kelly, número correspondiente al 23 de diciembre de 1956.

¹³ *A Theory of Cognitive Dissonance*, por Leon Festinger (Evanston, Ill., 1957); véase en varias partes del texto.

pacio (o tiempo) están determinados por el acceso que tenga al público el medio de difusión de que se trata (la circulación en los periódicos, las "clasificaciones" que hacen las estaciones emisoras de los auditorios de radio-escuchas o televidentes), la necesidad del ingreso por concepto de anuncios obliga a los medios de difusión a proporcionar diversión y anuncio al mayor número posible de sectores sociales de la población. Esto no sólo se opone al empleo de temas demasiado "elevados" o de "mediana calidad cultural", sino da fuerte impulso a la presentación en gran escala de temas de tipo sensacionalista, en los que abundan los crímenes, las aberraciones sexuales y otras cosas por el estilo.

20. No se descubre fácilmente la influencia que ejercen los anunciantes sobre las políticas editoriales de los medios de difusión; empero, es importante advertir que no hay necesidad de presuponer alguna colusión nefanda entre los anunciantes y quienes proyectan la política publicitaria de los medios de difusión para poderse explicar la orientación uniformemente conservadora que guarda la postura editorial de estos últimos. Esta actitud conservadora se explica adecuadamente por el hecho de que los propietarios y los funcionarios que dirigen los medios de difusión no son en modo alguno diferentes, en lo que respecta a sus actitudes básicas, mentalidad y orientación política, de los propietarios y funcionarios de las empresas que se anuncian.

21. La formulación de programas y las políticas editoriales de los medios de difusión del anuncio están sujetas a dos influencias contradictorias. Como, por razón natural, los anunciantes desean contar con el máximo auditorio posible, se preocupan por evitar cierto ambiente que pudiera ser antagónico a los intereses de probables clientes futuros y, por tanto, los medios de publicidad prefieren seguir una política conservadora y no de índole polemística en la preparación de sus programas y editoriales. No obstante, en lo que les ofrecen los medios de publicidad es más probable que el interés del público se despierte si sus programas contienen elementos novedosos, o se les hacen más atractivos por las tensiones emotivas que excitan las controversias, los concursos y las competencias. La solución que adoptan comúnmente los directivos de las empresas de publicidad es la de admitir dichas tensiones, pero solamente en ciertos tópicos *carentes de importancia*: programas de acertijos, deportivos, de competencias entre concursantes y de discusiones sobre temas públicos más o menos inofensivos, o bien, entre locutores cuyas opiniones no difieren mayormente.

22. Las economías de escala que se realizan en el esfuerzo por obtener clientes del anuncio dentro de todo el territorio nacional, se han combinado con las economías de escala resultantes de la recopilación centralizada de las noticias, de la adquisición, en exclusiva, de obras y artículos de fondo, y la compra de papel de periódico tendiente a incrementar

rápida las fusiones de las empresas de publicidad y su concentración en escala *nacional*. Los medios de difusión estrictamente *locales* (esencialmente los periódicos que satisfacen las necesidades del anuncio de los negocios locales) han experimentado un movimiento de consolidación en masa, dentro de su nivel local, con el resultado de que un gran número, cada vez mayor, de localidades pequeñas y medianas de los Estados Unidos cuentan ahora con un periódico únicamente (a veces con una edición matutina y otra vespertina). Para la formación de la opinión pública y para el funcionamiento del proceso democrático son evidentes por sí mismas las consecuencias de esta política.¹⁴

IV. EL ANUNCIO Y LOS VALORES

23. Es de importancia decisiva reconocer que el anuncio y los programas que transmiten los medios de difusión en gran escala, patrocinados y relacionados con aquél, no *crean* valores en modo alguno ni *producen* actitudes sino más bien *reflejan* los valores existentes y *sacan partido* de ciertas actitudes predominantes. Es indudable que al hacerlo así, los refuerzan y contribuyen a su propagación, pero no podemos considerar que sean su causa original. Entre los especialistas en la materia existe la opinión unánime de que si las campañas de publicidad pretenden *cambiar* las actitudes del público no obtienen buen éxito, pues solamente lo lograrán si, mediante la investigación de las causas y otros procedimientos similares, encuentran la manera de vincularlas con las actitudes *existentes*.

24. La pretensión de alcanzar un nivel social más alto y la pedantería; la discriminación social, racial y sexual; el egoísmo y la falta de relación con los demás; la envidia, la gula, la avaricia y el esfuerzo implacable en la lucha por el progreso personal, todos ellos son actitudes que no fueron *generadas* por el anuncio, sino que se emplean y se atrae la atención hacia ellas en el contenido de los elementos del anuncio.

25. La degradación de las normas de la cultura y la sustitución del arte en la música, las artes plásticas y la literatura por los productos de *Kitsch* no tienen *su origen* en el anuncio, aunque éste se ha convertido en el principal patrocinador y mecenas de los productores tipo *Kitsch* que inundan el mercado. Hasta el punto (no poco considerable) en que los gustos, preferencias y necesidades de los patrocinadores de los programas influyen en el trabajo de los artistas, los anunciantes se pueden considerar responsables de la corrupción moral del talento artístico que compran con su dinero.

26. Debemos tener presentes los factores mencionados en el párrafo 21 al considerar la influencia que ejerce el anuncio sobre el arte y la in-

¹⁴ *The Effects of Mass Communication*, por Joseph T. Klapper (Glencoe, Ill., 1960), en varias partes del texto.

ventiva. Aun cuando el deseo de obtener los auditorios más grandes posibles e influir sobre ellos da lugar a la promoción de producciones menos contenciosas, trilladas y vulgares, la lucha por aumentar las ventas y crear el “desuso” de ciertos productos sirve de estímulo a la introducción y promoción de artículos y modelos novedosos que, en algunas ocasiones, tienen mérito desde el punto de vista estético. El afán de encontrar un término medio entre esos dos requisitos, generalmente conduce al abaratamiento y “adulteración” del arte auténtico o a una franca perversión de los efectos que deben producir las obras maestras del arte al intercalarlas en contextos que son totalmente incompatibles (como el de utilizar, por ejemplo, las pinturas de Giotto para anunciar agencias de viajes o las obras de la arquitectura medieval para hacer la promoción de hoteles).

27. Algunas veces se afirma que, en realidad, es muy pequeño el daño que puede producir el anuncio porque ya nadie cree en él de ninguna manera. Consideramos que tal opinión está equivocada. El perjuicio *máximo* que produce el anuncio es precisamente porque demuestra, de manera incesante, el grado de degeneración mercenaria a que llegan hombres y mujeres al contribuir con su intelecto, su voz y sus aptitudes artísticas a fines en los cuales no creen ellos mismos; y porque enseña “la insensatez esencial de todas las creaciones del ingenio humano: palabras, imágenes e ideas”.¹⁵ El verdadero peligro del anuncio estriba en que ayuda a desquiciar y destruir definitivamente nuestras más preciadas posesiones espirituales: la confianza en la existencia de objetivos plenos de significación en la actividad humana y el respeto por la integridad del individuo.

28. El nexo causal que explica la naturaleza de los valores, de las normas predominantes de la cultura y de la calidad de la producción artística del futuro, no puede cesar en el anuncio, pues lleva, a través de éste, hacia la estructura fundamental del orden económico y social determinado por la situación del mercado y por las ganancias.

29. El hecho de no reconocer el papel mediador y conducente que desempeña el anuncio, explica en gran medida la carencia de conclusiones en los esfuerzos que con frecuencia se llevan a cabo con el fin de escudriñar sus efectos y repercusiones. Por su naturaleza de mecanismo de refuerzo y proliferación, no es posible ni hacer completamente responsable ni eximir de toda responsabilidad al anuncio por lo que respecta a las actitudes, normas de cultura y valores predominantes.

30. El inconveniente que ofrece el anuncio *no* es que fomente la adaptación a ciertas normas de vida y de conducta. El verdadero problema estriba en que el anuncio promueve necesariamente la conformidad hacia normas que, juzgadas por cualquier patrón lógico, carecen de valor o destruyen la dignidad humana.

¹⁵ “Notes on the Culture of the New Capitalism”, por Leo Marx. *Monthly Review* (Nueva York), julio-agosto de 1959, p. 116.

V. CONCLUSIONES

31. Excede la finalidad de este artículo abordar el tema de los cambios estructurales que se necesitarían en el orden social y económico para eliminar el impacto negativo que produce el anuncio en los niveles morales y culturales de la sociedad. Jamás debemos perder de vista el hecho de que, en las actuales circunstancias, el anuncio forma parte del *modus operandi* de la empresa comercial de fines lucrativos. Como lo reconoció francamente Pigou hace muchos años, la única manera de “suprimirlo totalmente” sería “si se eliminaran las condiciones que norman la competencia en un régimen monopólico”.¹⁶ La prolongada experiencia que Norteamérica ha tenido con las leyes contra los monopolios nos demuestra, en forma concluyente, que esto es imposible dentro del marco de una sociedad capitalista. De lo cual se sigue que la supresión del anuncio, tal como se conoce hoy en día, exigiría la eliminación del capitalismo. Conclusión ésta que para los socialistas no sería ni una sorpresa ni un motivo de inquietud.

32. Si las medidas se concretan al campo del anuncio propiamente dicho, no se deberán aplicar a las empresas que los compran sino a los medios de difusión que los transmiten al público. El mantenimiento de estaciones emisoras de radio y televisión de índole no comercial, que rechacen estrictamente aceptar anuncios, se puede encargar de una fase importante del problema.

33. Enormes son las dificultades que ofrece el control de los textos de los anuncios que aparecen en diarios y revistas, pues cualquier medida que se tome en ese sentido corre peligro de entrar en pugna con los principios de la libertad de palabra y de expresión. Sin embargo, se podrían promulgar leyes al respecto que sometan a penas severas la publicación de anuncios mendaces y engañosos. El principal problema por resolver en ese sentido consiste en *hacer cumplir* realmente dichos ordenamientos.

34. La experiencia ofrecida por la realidad norteamericana nos indica que la condición más importante para restringir, con buen éxito los abusos de la publicidad consiste en hacer descansar la responsabilidad de su comprobación no en el gobierno sino en el propio anunciante. Se tratará, en suma, de que la junta gubernamental encargada de supervisar los anuncios tenga derecho a prohibir ciertos anuncios en vista de su contenido, a menos que la empresa afectada pueda demostrar la veracidad de lo que pretende en sus anuncios. El sistema norteamericano, en el cual se sigue el procedimiento contrario, es decir, en el que se permite al anunciante proseguir la publicación de sus pretensiones injustificadas hasta que la dependencia del gobierno, en cuestión, pueda convencer a los tribunales de la

¹⁶ *Economics of Welfare*, por A. C. Pigou, 4ª ed. (Londres, 1938), p. 199.

falta absoluta de fundamento de tales pretensiones, conduce a un interminable litigio y papeleo que anula todo esfuerzo.

35. Sería posible excluir *a priori* la publicidad de ciertas clases de productos; pues así como se prohíbe el anuncio y la venta de narcóticos, igualmente se podría proscribir el anuncio del tabaco, de las bebidas alcohólicas y de otros productos que son nocivos.